

1507439-85.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE PEREIRA ANDRADE DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de KAIQUE PEREIRA ANDRADE DOS SANTOS, 21 anos de idade, qualificado a fl. 09, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507439-85.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507439-85.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE PEREIRA ANDRADE DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de KAIQUE PEREIRA ANDRADE DOS SANTOS, 21 anos de idade, qualificado a fl. 09, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

No dia 02 de abril de 2020, quinta-feira, por volta das 11h38min, na Rua Embu de Heliópolis, nº 54, Sacomã, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo e mantinha sob sua guarda, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 111 unidades fracionadas de maconha (153,3g), 18 unidades de cocaína (8,9g), 99

unidades de crack (12,9g) e 2 unidades de lança-perfume (46 mililitros de cloreto de metileno/diclorometano, base do entorpecente lança-perfume), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo pericial de fls. 24/28).

Pois bem.

Segundo o apurado, na data e local dos fatos, o denunciado praticava livremente o tráfico de drogas.

Ocorre que, Policiais Militares, em patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o denunciado, em atitude suspeita, sentado e tendo ao seu lado uma sacola plástica.

Decidiram pela abordagem, ocasião em que, em revista pessoal, encontraram, em um de seus bolsos, cinco papелotes contendo substância esverdeada semelhante a maconha e no outro bolso encontraram R\$ 22,00, em notas pequenas. Ademais, no interior da sacola plástica, localizaram mais quantidade de substâncias que aparentavam ser cocaína e maconha, sendo que no total foram encontradas 111 unidades fracionadas de maconha, 18 de cocaína, 99 de crack e 2 de lança-perfume.

Indagado acerca dos fatos, o denunciado admitiu informalmente que estava ali comercializando entorpecentes. Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, o qual, conduzido à Delegacia de Polícia, e ciente dos seus direitos constitucionais, reservou-se no seu direito ao silêncio (fl.07).

Não há dúvida que a conduta do denunciado se subsume ao tipo penal do art. 33, caput, pela condição de sua prisão, pela quantidade e variedade de drogas, pela forma de acondicionamento das substâncias, as quais estavam divididas em porções prontas para a entrega a consumo de terceiros.

Prisão preventiva (fls. 42/45)

Em 15/04/20, recebida a denúncia (fls. 70/71).

Concessão da liberdade provisória (fls. 70/71)

Réu citado. Defesa prévia (fls. 86/87).

Recusa em ofertar acordo de não persecução penal (fls. 91/92)

Manutenção da denúncia (fls. 102).

Laudo toxicológico (fls. 125/128).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A autoria também é incerta.

O policial militar Gleidson lembrou-se vagamente do réu e do réu. Estava em patrulhamento. A região era de tráfico de entorpecentes. O réu foi avistado de posse de uma sacola, no interior da mesma maconha, cocaína, pó e cocaína. Disse que o réu apresentou conduta estranha, tentando se esconder. Mudou o passo. Não se lembrou se o réu portava dinheiro tampouco se estava sentado, de pé ou andando. O policial militar Marcelo disse que não se recordava ao certo dos fatos. Lembrou-se, no entanto, ao lhe ser informado sobre o local dos fatos, que o mesmo era conhecido ponto de drogas. Disse genericamente que o flagrado em tráfico de entorpecentes demonstra nervosismo, mostra-se nervoso. Sobre a ocorrência, do que se recordou, afirmou que o réu portava uma sacola, no interior da mesma, substâncias entorpecentes e a quantia de R\$ 14,00, tendo oferecido quantia aos policiais a que não fizessem o flagrante.

Os policiais militares, assim, não se lembraram dos fatos tampouco apresentaram versão consentânea com a denúncia.

O réu, no interrogatório, negou a prática do crime, informando que tão somente estava fazendo uso de um baseado na companhia de um amigo de nome Marcelo. Afirmou que na estava de posse de R\$ 22,00. Somente viu uma sacola amarela na delegacia de polícia.

Portanto, não há elementos suficientes sobre a autoria do crime.

Sem prejuízo, anoto: auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação (24/28), laudo definitivo (fls. 125/128).

Ante o exposto julgo improcedente a denúncia e, nos termos do art. 386, VII, do CPP, absolvo KAIQUE PEREIRA ANDRADE DOS SANTOS, 21 anos de idade, qualificado a fl. 09, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Int.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.